



השיעור פתקים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ב טבת תשע"ט

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 187

פרשת יתרו

הפולמוס על כשרות המיץ ענבים (הלכות קידוש ה')

נושאי השיעור: החסרונות של מיץ ענבים | אם יין מבושל נחשב יין | ספרי ראשונים שנתגלו בדורות שלאחר מרן הבית יוסף | ההגדרה של יין מבושל | מהו יין מתוק | הפולמוס על יין משוחזר | הידור מצוה לקדש על יין ישן | ברכת 'שהחיינו' בליל שני של ראש השנה | פרי שיש לברך עליו 'שהחיינו' ופרי ממין שבעה - מי קודם | יין שיש בו שמרים ו'קמח' | כיצד להבחין אם היין מקולקל | קידוש על יין שהחמיץ | קידוש על יין שחור | לחם כוסמין ולחם חיטה איזה מהם קודם לברכה

לבין מיץ ענבים שלנו. אשכול ענבים טרי שנסחט יש לו פוטנציאל להיות יין משכר. אמנם כעת רק סחטו אותו, הוא טרי ולא משכר, אבל עצם הדבר שהוא ראוי להיעשות יין דוקא בו התירו חכמים אף קודם שנעשה יין. אמנם לניסוח היין במזבח הוא פסול, אבל לקידוש הוא כשר. מה שאין כן מיץ ענבים שלאחר הפיסטור הוא כבר אינו יכול יותר להיעשות יין. והאמת שבגמרא שם איתא בפירוש, שיין 'כוסס' פסול. ומסבירים שם הרשב"ם והמאירי (במחזוריים סג), שיין כוסס היינו יין שיש לו ריח של חומץ וטעמו טעם יין. והוא אינו יכול לבוא למצב שהוא יהיה משכר. וכותב על כך הרשב"ם, שהוא גרוע מדין מגיתו - יין חדש, כיון שהוא יכול להיות משכר בהמשך, מה שאין כן יין כוסס שאינו יכול לשכר לעולם.

את ההערה הזו לגבי מיץ ענבים מעיר הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך, והוא אומר על כך שזה אינו כלום. מפני שהגמרא שאומרת על יין כוסס עוסקת ביין שתמיד לא היה ראוי להיות משכר, אבל מיץ ענבים מפוסטר, הרי כאשר היה טרי מיד לאחר סחיטת הענבים הוא היה ראוי להיעשות יין משכר, רק שהחליטו לפסטר ולעקר אותו. אבל בשעת עשייתו הראשונה הוא היה ראוי לזה. סברא זו כתובה גם בשו"ת הר צבי ובשו"ת מנחת יצחק. והאמת, שכלל מה שהגמרא עוסקת ביין כוסס זה רק בהווא אמינא, במסקנא גם יין כוסס כשר. ממילא רואים גם שיין שאינו ראוי מתחילתו לשכר, כשר לקידוש. ובאמת שגם המאירי שם כותב בפירוש, שלנסכים על גבי המזבח צריך שיהיה יין משכר, אבל לקידוש לא צריך יין משכר.

ה. האם יין מבושל נקרא יין

הבעיה השניה הקיימת במיץ ענבים היא שהוא יין מבושל. וזו שאלה קשה מאד, כיון שיש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. הנה יין מבושל פסול למזבח לכאורה. ולגבי קידוש, הרמב"ם כותב בפירוש (פיקי כט מהלכות שבת) שיין מבושל פסול לקידוש. ויש מחלוקת בדעת הרמב"ם אם ככלל אפשר לברך עליו 'הגפן', המגיד משנה שם כותב שמברכים 'הגפן' ורק לקידוש הוא פסול. אך מרן (בכסף משנה סג) דוחה את דבריו וכותב שלפי הרמב"ם יש לברך עליו 'שהכל'. אם כן יש כמה דעות בזה, יש אומרים שהוא פסול לגמרי אם מברכים עליו 'שהכל' ממילא יין מבושל זה כלום. יש אומרים שברכת 'הגפן' מברכים אבל לקידוש הוא פסול. ויש אומרים שהוא כשר גם לברכת 'הגפן' וגם לקידוש. והאמת, שמרן בבית יוסף (סימן רכ) מביא את דברי הראשונים ומפלפל ודן בהם באריכות. ובשלחן ערוך (סימן רכ סעיף ה) מסיק להלכה, שעל יין מבושל יש לברך 'הגפן'. ובהלכות קידוש (סימן רעב סעיף ח) כותב שאף מקדשים עליו.

ו. אילו מרן היה רואה ודאי היה חוזר בו

אולם הבעיה בנידון הזה, שאמנם מרן ראה את דברי הראשונים, אבל יש אחד מיוחד מאד מהראשונים שמרן לא מזכיר אותו וכנראה לא ראה את דבריו, והוא הרי"ף, שכותב בתשובה (סימן רצה) בפירוש



א. מיץ ענבים אינו יכול לשכר

בשיעורים הקודמים דיברנו על הבעיות ההלכתיות הקיימות בקידוש על מיץ ענבים. וישנן ארבע בעיות. הראשונה היא תערובת המים שיש במיץ ענבים שדיברנו עליה בעבר (עלון מספר 171). מלבד זאת ישנן עוד שלוש בעיות: האחת שמץ ענבים אינו משכר. וגם אינו יכול להיות כזה כיון שהוא מפוסטר. שהנה אם אדם יקח מיץ ענבים שעושה בביתו, ויניחו בכלי פתוח זמן מסוים, במקום קצת חם או קר [- אלה שיודעים לעשות יין מבינים בזה], מהר מאד היין עלול לתסוס, הוא נעשה חמוץ ומאבד את המתקוה שלו והוא משכר. יש לו אלוהול טבעי. לעומת זאת במיץ ענבים הנמכר בחנויות, כמעט כולם מפוסטרים. הסיבה לכך היא כדי להרוג את החיידקים, וגם כדי לשמרו שלא יתקלקל מהר. זו גם הסיבה שיין מפוסטר לוקח לו הרבה זמן עד שמתקלקל. [- כל דבר שמפוסטרים אותו כיום, כגון חלב וכיו"ב, הוא לחיטוי מהחיידקים]. ממילא רוב מוחלט של המיץ ענבים כיום שבחנויות אינו יכול לשכר. גם אם ישאיר אותו פתוח הוא לא יכול לתסוס. [- יש ספר אחד שטוען ששאל אחד שמתעסק בזה ואמר לו שיש לו דרך איך לעשות שהמיץ יחזור ויתסוס אחרי הפיסטור. אני לא יודע אם זה שייך כל כך במציאות].

ב. יין מפוסטר ויין מתוק

הטענה שניה נגד הקידוש על מיץ ענבים היא, שעצם הדבר שהוא מפוסטר ממילא הוא נקרא יין מבושל. ויש מחלוקת גדולה האם יין מבושל כשר לברכת 'הגפן' ולקדש עליו.

והטענה השלישית, שמץ ענבים הוא מתוק, ויש נידון שלם אם יין מתוק כשר לקידוש או לא. ונפרטם אחת לאחת, וממנו נלמד על כל היינות המפוסטרים והמתוקים.

ג. קידוש על יין שנסחט בערב שבת

ובכן ראשית מה שפתחנו שמץ ענבים אינו משכר, בגמרא (בבא בתרא אז) כתוב בפירוש "סוחט אדם אשכול ענבים בערב שבת ואומר עליו קידוש היום". כלומר, הרי היין לא מתחיל לתסוס מיד, לוקח לו כמה ימים עד שהוא תוסס. והנה ביום ששי אחר הצהרים סחט אשכול ענבים, ובערב כבר יכול לקדש עליו. אין בזה שום בעיה. ממילא רואים בזה שלא צריך שיהיה יין משמח דווקא. לא צריך שיהיה בו אלוהול. [- אדם שישתה מיץ ענבים כמה שישתה - שמח הוא לא יהיה, אולי הוא יקבל סכרת...]. ממילא יש לנו לומר שמץ ענבים אינו יותר גרוע ממה שהגמרא אומרת.

ד. ההבדל בין מיץ ענבים ליין כוסס

אבל האמת שיש הבדל בין מה שהגמרא אומרת סוחט אשכול ענבים

הרמב"ם, שהיין מבושל כל כך עד שנעשה סמיך, הוא נהיה כמו דבש. לפי זה היין המפוסטר הוא אינו מבושל. פיסטור הוא 80 מעלות, ואם ניקח מים ונרתיח אותם בשיעור של 80 מעלות הם אולי יעלו אדים אבל הם לא ירתחו, הם לא יעלו בועות. בועות ורתיחה זה רק ב-110 מעלות בערך. אבל תחילת ההתמעטות של המים הוא כאשר הוא מעלה אדים שזה כאמור ב-80 מעלות. אם כן יין מפוסטר עדיין הוא נראה כמו יין רגיל, הוא לא מגיע למצב של כמו דבש.

יא. אם יין מפוסטר משתנה טעמו

הטענה השניה לגבי יין מבושל היא, שיש ראשונים שכותבים שיין המבושל משתנה טעמו בבישול. ואילו יין המפוסטר טעמו אינו משתנה בבישול, ממילא הוא אינו נקרא יין מבושל. והנה בזה יש לי ויכוח עם זה. כי במציאות מי שמבין בין יודע שיין מפוסטר משתנה טעמו. אמנם לא הרבה, אבל משתנה. תקחו בן אדם צרפתי שיודע... או איזה בעל יקב שיודע ומבין בין, תביאו לו משני הסוגים הוא ירגיש את זה מיד. אולם רוב האנשים אינם מרגישים בזה, והם לא ידעו מה היין המפוסטר. היום אנשים שהולכים לקנות יין הם רוצים יין משובח, לא איכפת להם אם הוא מפוסטר או לא, אם הוא יין יקר סימן שזה משובח. למרות שזה בכלל לא נכון.

יב. פשט המנהג לקדש על יין מפוסטר

נוסף על כך, שהמנהג פשט בכל המקומות לברך על יין מפוסטר. אם כן במקום שיש מנהג, אף אם דעת הר"ף והרמב"ם אינה כן, אין אומרים ספק ברכות להקל. לכן אפשר לקדש על מיץ ענבים מפוסטר שקונים בחנויות.

יג. קידוש על יין מתוק

הבעיה האחרונה שיש לדון בה לגבי קידוש על מיץ ענבים, היא שהוא יין מתוק. והנה בשלחן ערוך כתוב (ס"ט סע"ג) "מקדשין על יין מתוק". ולכאורה זה פשוט שמוותר. אולם במשנה ברורה (ס"ח וצ"ח) הכלל ד"ה (ועל) נראה שהעניין הוא לא פשוט כלל, כיון שיש שני סוגים של יין מתוק. שהנה בגמרא במסכת מנחות (פ"ב) איתא לגבי ניסוך היין על גבי המזבח, שיש שני סוגים של יין מתוק. יש יין מתוק שהוא מחמת שהניחו את הענבים בשמש, ומחמתה קיבלו מתיקות. ולפי הגירסא בגמרא זה כשר לנסכים. אבל יש יין מתוק מצד שהענבים בעצמם הם מתוקים. כגון 'ענבי מוסק' וכיו"ב, שאומרת הגמרא לגבם שיין זה הוא מאוס, ממילא הוא פסול למזבח. אם כן מקשה המשנה ברורה על מרן, איך כתב סתם יין מתוק, הלא בגמרא איתא בפירוש לגבי נסכים שיין מתוק הוא פסול. ומביא לכך ראיות מהרמב"ם ועוד. ושם הוא מנסה ליישב, ובסופו של הוא מיישב.

יד. קושיא על דברי המשנה ברורה

והנה, ההנחה של המשנה ברורה היא על פי הגמרא במנחות. אולם שם בגמרא כל הסוגיא היא לגבי נסכים, בגמרא לא כתוב כלום לגבי יין מתוק לקידוש. אך כיון שהגמרא במסכת בבא בתרא (ס"ג) עושה כלל 'כל דבר שכשר בדיעבד לנסכים, כשר לכתחילה לקידוש', ממילא לפי זה הוא מבסס את קושייתו על מרן. אבל יש לשאול, מי אמר שאם זה פסול לנסכים אפילו בדיעבד שזה יהיה פסול גם לקידוש? הנה המאירי כותב בפירוש שיש יינות שפסולים אפילו בדיעבד לנסכים ומאידך כשרים לענין קידוש. כלומר, שמה שהגמרא עוסקת הוא רק על מקרה כזה שכשר בדיעבד לנסכים שהוא כשר לכתחילה לקידוש. אבל לגבי יין שפסול לנסכים אין כל קשר.

טו. העולם נוהגים לקדש על יין מתוק

אכן המאירי בפירוש כותב שיין מתוק כשר לקידוש. ומבאר, שכל הבעיה של יין מתוק היא מצד שהענבים מתוקים, ומחמת כן היין לא יכול להיות משכר, לא יהיה בו אלכוהול, לכן פסול אפילו בדיעבד לנסכים וכשר לקידוש. אלא שכנגד זה עומדת לשון הגמרא, 'מאוס', אם כן כיצד ניתן להכשיר לקידוש יין שהגמרא מעידה עליו שהוא מאוס.

אכן יש לדעת, שבגמרא שם יש מחלוקות והבדלים וגירסאות וכתבתי על כך באריכות [- אני לא רוצה להלאות אתכם...]. ויש ללמוד בזה פשט ברמב"ם, ומהר"י קורקוס שהוא קדמון, לומד ברמב"ם שגרס אחרת בגמרא, ולמד את זה מפירוש המשניות להרמב"ם, ושם אין את המילה מאוס. לפי זה יוצא שלפי הרמב"ם יהיה מותר לקדש על יין מתוק. ואכמ"ל. אך לאור כל האמור, המשנה ברורה מסופק ונותר בצריך עיון, אולם זה מעניין שכל העולם, גם האשכנזים, נוהגים לקדש על יין מתוק נגד המשנה ברורה. אמנם הוא לא כותב לאסור אבל הוא נשאר בהערה על דברי מרן.

טז. רוב האנשים מעדיפים יין מתוק

בסופו של דבר מצאתי להגאון רבי חיים פאלאג'י שיש לו תשובה בשו"ת לב חיים, שדן בנושא של יין מתוק, ושם כותב, שרוב האנשים מעדיפים לקחת יין מתוק על פני האחרים. והמסקנא שלו שיין זה אינו נקרא מאוס. והוא אומר שם כמה סברות. ומעניין מאד שהוא לא ראה את המאירי,

שיין מבושל פסול. ואכן ידוע הוא שחלק מתשובות הר"ף לא התפרסמו בזמן מרן השלחן ערוך. וודאי שאילו מרן היה רואה היה מזכיר אותה. וגם הראשונים שמביאים את תשובת הר"ף היו לא היו מפורסמים בזמן מרן, לא יצאו עדיין לאור. והנה כבר אמרתי כמה פעמים, שכאשר מרן פוסק הלכה מדעתו, מסביר או שמביא ראיות לדבריו, והיא אינה כתובה בראשונים, והנה בדורות שלאחריו נדפס ספר של ראשון שכותב בפירוש להיפך, אנחנו אומרים אילו מרן היה רואה את דברי הראשון הזה מרן היה חוזר בו. את הכלל הזה כותב מרן החיד"א (נכדיו יוסף ח'ר"מ סימן כ"ה אות כ"ט). לעומת זאת החזון איש תמיד התייחס לספרים שיצאו בדורות האחרונים, באומרו, שלאחר שכבר התקבלה הלכה מסויימת, אפילו שיצאו ספרים של ראשונים אחרים, אנחנו לא מתחשבים בזה. אבל המשנה ברורה אינו סובר כן, בהרבה מקומות הוא מביא מחלוקות באחרונים, וכשמציא ראשונים שנדפסו בדורות שלאחר מכן כגון המאירי, הוא מכריע כמותו. הנה בהלכות סת"ם, כמה פעמים שהמשנה ברורה מזכיר ספר לאחד הראשונים, יש הטוענים שזה הרשב"א על מסכת מנחות ויש חולקים, ופוסק כמותו. וחידושי הרשב"א אלו נדפסו רק בדורו של המשנה ברורה, והוא התייחס להם.

ז. מגורים מעל בית כנסת

כמו כן מצינו בנושא של מגורים מעל בית כנסת [- פעם דיברתי על זה פה באריכות], שמרן בשלחן ערוך כתוב שאסור. והרמ"א כותב שאם בנו את זה לא בשביל בית כנסת מותר. והט"ז כותב, שבצעירותו היה גר בקראקוב ומתו הילדים שלו, והוא תלה את זה בעוון שהתגורר מעל בית הכנסת. אנשים רואים דבר כזה מפחדים. אבל מה לעשות שהרמב"ם בתשובות פאר הדור כתב בפירוש שמוותר. כשהוצאתי את שו"ת פאר הדור מחדש, אאמור"ר מרן צוק"ל כתב הקדמה, ושם דן בנושא הזה. והוא מביא את הדוגמא הזאת ועוד דוגמאות. והמסקנא שלו, שאפילו אם מרן השלחן ערוך בכבודו ובעצמו כותב איזה הלכה, ומצאנו ראשונים שכותבים לא ככה, יש לומר אילו מרן היה רואה את דבריהם היה חוזר בו.

ח. מרן גילה את דעתו דלא כהרמב"ם

והנה, צריך לדעת, שכאשר יש מחלוקת ראשונים, ומרן הכריע כמו דעה אחת. ולאחר מכן מצאנו עוד ראשונים כמו הדעה השניה, זה לא משנה כלום. כי מי אומר שמרן היה חוזר בו? בזה לא שייך להגיד רוב ומיעוט. אבל כשמרן כלל לא ראה את דברי הראשונים, יש לנו לומר שאילו מרן היה רואה את דבריהם היה חוזר בו. בנושא של יין מבושל יש לנו את הרמב"ם, מרן הרבה פעמים הולך אחרי הרמב"ם, אולם בהלכה הזאת הרמב"ם כותב שיין מבושל פסול לקידוש ומרן פסק שלא כמו הרמב"ם. והבעיה שנוצרה כאן היא שמצאנו גם את תשובות הר"ף שסבר גם שיין מבושל פסול לקידוש, ומרן לא ראה את תשובת הר"ף, ולכאורה אילו מרן היה רואה את תשובת הר"ף היו לנו כבר שניים משלושת עמודי ההוראה. הרי אפילו אם יהיו עשרים או שלושים ראשונים כנגד הר"ף והרמב"ם, מרן הכריע תמיד כדבריהם.

ט. לפי הרמב"ם אם בירך 'הגפן' על יין מבושל

למעשה אאמור"ר מרן צוק"ל דן בשאלה הזו בשו"ת יחיה דעת חלק ב' (סימן כ"ה) שם כתב תשובה בנושא של יין מבושל, וכותב כמה תשובות בדבר. תשובה אחת שלו היא לגבי ברכת הגפן, שבה הוא מסיק להלכה שאפשר לברך ברכת 'הגפן' לכתחילה על יין מבושל. ומבאר, שהנה יש מגן אברהם (סימן רו סק"א) מפורסם שמחדש חידוש, שאם יש פרי שגדל על העץ ומסיבה מסויימת מברכים עליו 'האדמה', למשל, פרי שעדיין לא נגמר, שהוא קצת בוסר שמברכים עליו 'האדמה', שאם בירך עליו ברכת 'העץ' יצא ידי חובה. וביאור הדבר, שאמנם הכלל הוא שכל דבר שברכתו 'העץ' ובירך עליו 'האדמה' יצא, מפני שגם פרי העץ גדל באדמה. לעומת זאת ברכת 'העץ' אינה פוטרת פרי האדמה. אולם פרי שגדל על עץ ומברכים עליו ברכת 'האדמה' למרות היותו גדל על העץ יש סיבה מסויימת לברך עליו 'האדמה' כגון שאינו עיקר הפרי, אך אם בירך עליו בכל זאת ברכת 'העץ' יצא ידי חובה, ובדיעבד אינו חוזר, שהרי הוא לא שיקר, הרי הוא בירך 'העץ' וזה באמת גדל על העץ. אלא שהעץ אינו חשוב, לכן בדיעבד יוצאים ידי חובה. אאמור"ר מרן צוק"ל למד מדברי המגן אברהם גם לעניין ברכת הסברס, שיש לכאורה מחלוקת ראשונים לגבי הסברס אם ברכת 'העץ' או 'האדמה'. ובשו"ת יחיה דעת הכריע שעל סברס מברכים 'העץ'. ואחד הטעמים הוא מחמת דברי המגן אברהם.

ממילא גם בנידון דידן, אם גם לשיטת הרמב"ם שמברכים על היין המבושל 'שהכל', וודאי הוא שאם יבוא מאן דהוא ויברך 'הגפן' על היין המבושל שלא יצטרך לחזור ולברך. כיון שלפי המגן אברהם בברכה זו הוא לא שיקר, הרי זה ודאי בא מהגפן.

י. האם יין מבושל הוא יין מפוסטר

אאמור"ר שם כותב עוד שלש סברות לגבי קידוש על יין מבושל. סברא אחת, מה ההגדרה של יין מבושל? הרשב"ץ (נ"ח ס"ח סימן פ"ה) כותב בדעת

חידושי המאירי בומנו עדיין לא היו ידועים ולא יצאו לאור, ובכל זאת הוא הולך בשיטת המאירי. ומסיק להלכה שהיין כשר לקידוש.

אכן יש כמה גדולים בדורות הקודמים, שלא ראו את המשנה ברורה, ושאלו את השאלה שהוא שואל, ונשאלו בצריך עיון. אבל על פי המאירי יש לנו יישוב אחד. ולפי הגירסאות בגמרא יש לי כמה וכמה יישובים, מה גם שכולם ככה נהגו.

יז. הלכה למעשה

לפיכך להלכה, אפשר לכתחילה לקדש על מיץ ענבים אף אם הוא מתוק או מבושל. ורק צריך לשים לב על דבר אחד והוא הנושא של תערובת מים. ומזה יש ללמוד, שכל יין מפוסטר הוא כשר לכתחילה לקידוש.

יח. מיץ ענבים משוחזר

יש דבר אחד שהיום הוא פחות מצוי, אבל עדיין ראיתי שזה קיים. יש 'מיץ ענבים משוחזר'. שהנה מיץ ענבים תמיד היה לו ביקוש גדול, ופעם לא יכלו עדיין לבנות מכלים גדולים, היו צריכים מחסנים גדולים להחזיק את זה. לכן המציאו רעיון לפני כחמישים שנה, שנת תש"ל בערך, שהיו לוקחים את המיץ ענבים ומבשלים אותו בלי הפסקה עד שמורידים אותו לרבע מהכמות הראשונית והוא נהיה כמו סירופ מתוק מאד. לאחר מכן לוקח רבע מהסירופ הזה, ומוסיף עליו שלושת רבעי מים ומערבב ונעשה מיץ ענבים.

יט. במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנות

אני זוכר כשהייתי נער צעיר, הלכתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל לבקר ביקבי 'כרמל מזרחי' לפני פסח, ובדק שם את הכל ושאל הרבה שאלות, בכל הנושא של מגע יד אדם, מה אוטומטי ומה לא. וכשישב שם במשרד הביאו לו כמה בקבוקים של מיץ ענבים משוחזר, וכנגדם הביאו בקבוק של מיץ ענבים, והציעו לו לטעום. הוא לקח את המיץ ענבים הרגיל ובידו עליו 'הגפן', וטעם משני הבקבוקים ואמר שאינו מרגיש שום הבדל, ולאחר מכן הביא לי לטעום, ואכן לא היה שום הבדל בטעם של שניהם, אותו הדבר שניהם. לאחר מכן כשבא ללכת ביקש מהיקב כמה בקבוקים של סירופ. אחר כך הלכנו לביתנו. כשהגענו, הוא לקח את הסירופ ואת הבקבוק שלהם, וכל מי שבא לבית, לקח אותו למטבח והיה מגיש לו את היין ושואל אם חש את ההבדל בין זה לזה. וכולם אמרו לו שאינם יודעים.

כשראה כך הלך וכתב פסק הלכה [- אני מספר לכם עכשיו דבר שתראו מה הענווה שלו היתה, ואיך שהוא חיפש אמת, לא לנצח ולא להתווכח], שלדעתו יש לברך על המיץ ענבים המשוחזר הזה ברכת 'הגפן'.

זה היה ממש לקראת פסח. אצלו היה נהוג שבאים לבקר בפסח, לא היו באים המון העם או שידור חי ברדיו וכל הדברים האלה, אלא הוא היה יושב בסוכה בסוכות, ובפסח היה יושב בסלון ומביאים על השלחן קצת כיבוד, והיו מגיעים הרבה תלמידי חכמים ובמשך שעות היה מדבר איתם בדברי תורה. היו באים גדולי עולם, גדולי הדור. והוא היה יושב לפני כן ומכין כל פעם מה לדבר איתם. כשהיו באים אנשים פשוטים היו יושבים כמה דקות עם פרצוף של עגל... לא מבינים מה קורה פה, אלה מדברים דברי תורה, והם באים מנשקים לו את היד 'הרב תברך אותי'... הוא היה מברך אותם והם הולכים. אבל הוא פשוט עסק בתורה, זה היה מעמד אדיר לראות מה זה 'הקבלת פני רבו ברגל', לא שרים לא שום דבר, רק מדברים דברי תורה, מדברים בלימוד. איזה שמחה היתה שם.

ואז הגיע הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, ואאמו"ר אמר לו את כל מה שהוא אומר לגבי היין המשוחזר שלדעתו ברכתו היא 'הגפן'. הוא שמע ושאל כמה שאלות, העיר כמה הערות, ואמר לו אני לא בטוח שאתה צודק אני צריך לחשוב על זה. והיו הרבה גדולי תורה שהגיעו ושמעו, אף אחד לא אמר לו כן זה בטוח, פעם ראשונה שנתקלו בשאלה הזאת.

והנה אני מספר לכם רבותי עובדה, ואני מעיד שכך באמת היה, הגיע הגאון הרב בן ציון אבא שאול, ואאמו"ר אמר לו את הדברים, הוא מיד התחיל להתווכח, וחכם בן ציון אמר לו שפשוט לו שברכת היין המשוחזר היא 'שהכל', והחל להביא ראיות. והויכוח נמשך שעה שלימה ביניהם.

עברו הרבה שנים, כשעסקתי בכתיבת הלכה ברורה חלק י' הגעתי לסימן ר"ב, ושם רציתי לכתוב על הנושא של יין משוחזר. והנה בספרים של אאמו"ר אין מילה וחצי מילה על הנושא הזה. לכן הלכתי אליו ואמרתי לו, אבא, אתה זוכר שבשנה פלונית הלכת ל'כרמל מזרחי' עשינו נסיונות? בטח שאני זוכר! אמר. אמרתי לו, כתבת פסק שברכתו 'הגפן'. ואז הוא אמר לי, לא, אמנם כתבתי ככה, אבל אחרי ששמעתי את הטענות של חכם בן ציון אבא שאול, החלטתי לגנוז את התשובה הזאת. אני לא מתכוון להדפיס אותה!

כ. ברכה אחרונה על יין משוחזר

למעשה, הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך כותב על זה, שאינו רוצה

להכשיר את היין המשוחזר לקידוש. וכותב שאמנם אפשר לברך על זה ברכת 'הגפן', מפני שזה לא שקר, שהרי טעמו של היין חוזר, אבל אין לברך על היין הזה ברכת מעין שלש. ומאידך הוא מסופק אם אפשר לברך 'בורא נפשות'. כיון שאם ברכתו 'הגפן' אינו יכול לברך 'נפשות', ואילו אם ברכתו היא 'שהכל' אי אפשר לברך מעין שלש. לכן כותב שיש לברך על משהו אחר ויפטר את בברכה אחרונה את היין המשוחזר. לפי זה בוודאי שאין לקדש על היין הזה רק לברך עליו 'הגפן'. מאידך בספר אור לציון מובא שם בשם חכם בן ציון שייין משוחזר אין לברך עליו.

כא. סירופ ענבים

כיום אמנם היין המשוחזר אינו מצוי כל כך, אבל יש קצת. ראיתי מיץ ענבים שהובא מאמריקה שכתוב עליו בפירוש שמכיל סירופ ענבים [- תמיד תסתכלו מה המוצר מכיל. בארץ אני לא יודע אם זה יועיל אם תסתכלו מה הוא מכיל כי הם משקרים. אבל בחו"ל הם נוהרים]. וזה הסירופ האמור, שמבשלים אותו ומוסיפים לו מים וגם מעט סוכריות, הרי אם לא היתה הסוכריות מי יודע איזה טעם יהיה לזה. ומי שמברך על יין כזה 'הגפן' ומי שמקדש עליו, הוא מכניס עצמו לבוץ גדול מאד. כיון שאאמו"ר בעצמו אמר לי, שאחרי ששמע את הטענות של חכם בן ציון הוא גנז את התשובה שלו בנושא הזה.

כב. לא צריך לשותות יין יבש על ליבא דריקניא

כשהתחלנו ללמוד את ההלכות של יין לקידוש, אמרתי לכם שמצוה מן המובחר לקחת יין משובח. כי זו מצוה, אמנם זה לא דומה לאתרוג שיש בו דין 'הדר', כך כתוב בתורה. אבל בכל שאר המצוות משתדלים לעשות מצוה בהידור. כמו לגבי בציעת הפת שמקפידים לברך על שלם ולא על פרוסה וכיו"ב. והנה הרבה בני אדם אם תביא להם יין לשותות לאחר שכל יום ששי הם לא אכלו כלום, לשותות כוס יין אפילו כוס לא גדול על בטן ריקה, זה קשה מאד. כמה פעמים רציתי להחמיר בליל הסדר, שיש אומרים שצריך יין ממש, יש בזה מחלוקת, וזה לא פשוט. ואני אומר בפירוש, מי שלא רגיל בזה שלא ישתה יין בקידוש של ליל הסדר. בכוס שלישי ורביעי אולי אפילו בכוס שני זה לא נורא. יש היום מתוקים כאלו שאין בהם הרבה אלכוהול רק קצת, ושתייתי מזה בקידוש בליל הסדר, אחר כך הייתי צריך להתאמץ כל כך לומר את ההגדה, לדבר דברי תורה עם בני הבית. זה עשה כאב ראש ממש נורא, כי כל היום לא אכלתי כלום. לכן מי שלא אכל ביום ששי, לשותות יין יבש על ליבא דריקניא, זה קשה מאד. וכן בבוקר זה קשה מאד. יש כאלה שלא יכולים לסבול את זה. לכן אפשר לכתחילה לקחת מיץ ענבים.

גם אאמו"ר ברוב השנים היה שותה רק יין יבש בקידוש, כי הרופא אסר עליו לשותות מיץ ענבים. לאחר מכן צפצץ על הרופא והיה שותה מיץ ענבים, הוא היה אומר זה למצוה. הרופאים שלו ידעו איך לשמור לאון את הסכרת שסבל ממנה. אבל הוא קידוש היה מקדש על מיץ ענבים מפוסטר. זה מעשה רב. וכמו כן גם בליל הסדר היה שותה לכתחילה ארבע כוסות של מיץ ענבים מפוסטר. יש לו על מה שיסמוך.

כג. הידור מצוה לקדש על יין

אבל אם בא משהו ואומר שיכול לשתות יין, ודאי שעדיף יין, זה הידור מצוה. במיוחד אם אומר לשתות יין יבש, כיון שכאמור יין מתוק יש בו בעיות. ועל כל פנים אם שותה יין יבש, צריך לדעת שלא צריך לשתות רביעית, מעיקר הדין מספיק רוב רביעית. ורק בליל הסדר שצריך ארבע כוסות יש בזה דעות. אבל לגבי קידוש אין צורך לשתות יותר מרוב רביעית אפילו לכתחילה. אך מי שיכול לשתות רוב רביעית מין, זה עדיף, כך כותב המגן אברהם. והוא מביא סייעתא ליסוד הזה, שהנה בליל יום טוב שני בחו"ל הם עושים יום טוב שני בדיוק כמו יום טוב ראשון. למשל, ביום טוב ראשון של פסח בקידוש מברכים 'שהחיינו', בחו"ל גם ביום טוב שני מברכים 'שהחיינו'. וכן בשאר ימים טובים. והנה, בראש השנה גם בארץ ישראל עושים שני ימים, וזה מחלוקת ראשונים אם בלילה השני מברכים שהחיינו בקידוש או לא, אם הם נחשבים לשני ימים או כיומא אריכתא. למעשה, מרן השלחן ערוך פוסק שמברכים 'שהחיינו' גם ביום השני, אבל יקח פרי חדש או בגד חדש. ואם אין לו פרי או בגד חדש, בכל זאת יברך 'שהחיינו'.

האחרונים שם מקשים קושיא על מרן השלחן ערוך, מה יעזור שיביא פרי חדש, הרי על הצד שאין מברכים 'שהחיינו' וכל הברכה היא על הפרי החדש, הרי שהוא מפסיק באמצע הקידוש בברכת 'שהחיינו'. הרי נתאר לעצמינו, אם אדם מקדש על היין בשבת, ועל השלחן היה מונח פרי חדש ולאחר ברכת 'הגפן' מברך 'שהחיינו' כשכוונתו היא בכלל על הפרי בלבד, הרי זה הפסק. והאחרונים מתרצים, שגם אם יהיה הפסק לכל הפחות ספק ברכה לבטלה לא יהא כאן.

והנה יש ראשונים שכותבים דבר פשוט מאד, שלכאורה יהיה טוב גם לקידוש. שאת הקידוש על היין בליל ראש השנה יעשה על יין חדש של השנה, שהוא כמו פרי חדש, ממילא ברכת 'שהחיינו' בקידוש לא תהא

הפסק. וזה יהיה טוב לכל הדעות.

והנה המגן אברהם כאן בהלכות קידוש (סימן רעב סק"ג) מביא בשם הרמ"א בדרכי משה, שאדם שיש לו מיץ ענבים חדש שמברכים עליו 'שהחיינו' ורוצה לקדש עליו בלילה השני של ראש השנה, וכנגדו יש לו יין ישן, שעדיף לקדש על יין ישן. ולכאורה הרי בקידוש על המיץ ענבים יש סיבה לכך, שיוכל לברך 'שהחיינו' ולצאת ידי חובת כל הדעות, ועם כל זאת הוא אומר לקדש על יין ישן, כיון שהיין הישן הוא יותר מהודר לקידוש מאשר המיץ ענבים. ממילא כל שכן בסתם קידוש שאין את ברכת 'שהחיינו' שוודאי שצריך לקדש על יין ישן. וזו ראייה יפה מאד.

כד. פרי שיש לברך עליו 'שהחיינו' ופרי ממין שבעה מי קודם

כשראיתי את דברי המגן אברהם הללו אמרתי, יש לי מכאן ראייה. הנה יש שאלה. מה הדין אם הגישו לאדם פרי משבעת המינים אבל הוא אינו פרי חדש, כגון תאנים, הוא כבר אכל מהם בשנה זו וברך עליהם 'שהחיינו', וכנגדם הביאו תפוזים חדשים, והוא צריך לברך עליהם 'שהחיינו'. את מה להקדים. את הפרי משבעת המינים או את הפרי שמברכים עליו 'שהחיינו'. והנה אאמו"ר בחזון עובדיה (נכס"ח) מביא בשם ספר שו"ת לב אברהם שהפרי שמברכים עליו 'שהחיינו' קודם לפרי משבעת המינים. ואני מאד התפלאתי למה שהפרי שברכתו 'שהחיינו' יהיה קודם?! הרי אף אם הוא חביב יותר, חביב ומין שבעה - מין שבעה קודם!

ואני חושב, שמכאן אף מוכח לפי הרמ"א והמגן אברהם במפורש, שאפילו יין שהוא משובח יותר קודם ליין שמברכים עליו 'שהחיינו'. כל שכן אם זה מין שבעה שלהלכה נפסק שמין שבעה יותר חשוב מחביב, שפרי ממין שבעה יהיה קודם לפרי שברכתו 'שהחיינו'. לכן להלכה, אם אדם יש לו פרי חדש שאינו משבעת המינים, ויש לו פרי שהוא משבעת המינים, הרי שהפרי ממין שבעה קודם לפרי חדש שיש עליו ברכת 'שהחיינו'.

הצד היחיד שאולי יש לומר, שאם הפרי החדש כבר לפניו, כיון שהוא ראה אותו הוא צריך להשתדל לברך כמה שיותר מהר. אבל גם טענה זו אינה מספיקה. אני חושב שמין שבעה קודם לפרי שיש עליו ברכת 'שהחיינו'. ואני חושב שזו ראייה שאף אחד לא יכול לפרוך אותה, ראייה חד משמעית מדברי הדרכי משה.

כה. שמרים ו'קמח' שנמצאים ביין

אם תשאלו את מי שעושה יין הוא יספר לכם שבכל חבית של יין יש שתי בעיות, למעלה - יש בעיה שכל מיני נקודות לבנות מצטברות מסביב. ולמטה - מצטברים שמרים. ביקבים כיום יש להם פילטרים שמסננים את הנקודות הלבנות ואת השמרים. אבל כשאדם עושה יין לבד, יש אותם. [- דרך אגב, אדם שיש לו יין ישן מאד שהוא יודע איך לשמור אותו במשך עשר שנים, כשיוציא אותו הוא יראה שכמה שסיננו אותו יש בו שמרים, לאחר כמה שנים שהיה מונח בלי תנועה, לאט לאט השמרים שוקעים]. ולהלכה, יין שיש בו שמרים או יין שיש בו 'קמח' דהיינו הנקודות הלבנות, כשר לכתחילה לקידוש. כי זה יין טוב. אך צריך להבדיל, מפני שמאידך יש יין שיש בו נקודות לבנות שהוא מעין קרום לבן, וזה עובש, זה סימן של קילקול. כדי להבחין בהבדל ביניהם, יש להריח את היין, ואם הוא מריח טוב זה בסדר, אבל אם הוא מריח ריח מקולקל, זה סימן שזה מתחיל להחמיץ.

כו. קידוש על יין שהחמיץ

לגבי קידוש על יין שהחמיץ זה תלוי, אם רק יש בו ריח של חומץ אבל עדיין טעמו יין, כשר לקידוש. אכן יש בזה מחלוקת ראשונים, שהנה בגמרא (בבא בתרא ס"ט) איתא שרבי יוחנן סובר שזה נקרא יין, וכך ההלכה, כולם פוסקים כרבי יוחנן שזה נקרא יין. השאלה היא האם הוא כשר גם לקידוש. יש בזה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים פוסקים שהוא כשר לקידוש. ומרן השלחן ערוך (סימן ק"ד סעיף ג) כותב שמברכים עליו 'הגפן' אם יש לו טעם יין. ובהלכות קידוש (סימן רעב סעיף ג) כותב שמקדשים עליו. אבל אם גם טעמו השתנה ויש בו טעם של חומץ הרי שהוא פסול לקידוש לגמרי, זה נקרא חומץ ולא יין.

בדיעבד אם אדם קידש על יין שהחמיץ, הרי יין שמחמיץ כאשר הוא נשפך נהיה בו קצף. אם כן כל זמן שלא נהיה בו קצף הרי הוא עדיין יין, ויש לו גם את דיני יין נסך, הוא עדיין אינו נקרא חומץ לגמרי, ובדיעבד אם קידש עליו אינו חוזר ומקדש. יש לאאמו"ר תשובה בנושא הזה ב'הליכות עולם' וכך הוא פוסק. אבל אם יש בו טעם של חומץ או שכבר מבעבע, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובת קידוש. מפני שהרי הוא כמו אם קידש על מים או על פטל שלא יצא ידי חובה. וצריך לחזור ולקדש.

כז. קידוש על יין שחור

ישנם כמה סוגי ענבים שכשעושים מהם יין הוא נהיה שחור לגמרי. והנה בגמרא לא כתוב 'יין שחור', בגמרא (ס"ג) כתוב 'יין כוש' [- היום תגיד את המילה 'כוש' יגידו שאתה גזען, אבל מה אני יכול לעשות?! אני חייב פה להסביר את הגמרא...]. ומסבירים הראשונים שם שכוש זה שחור. והנה הרמב"ן (מחזיקי שם) סובר שיין לבן פסול [- בעז"ה נדבר על זה בשיעור הבא],

והוא כותב לגבי יין כוש' - יין שחור שני פירושם למה הוא כשר. הפירוש האחד, שבאמת הוא אדום ורק הצבע שלו התקלקל. כמו שמצינו כיוצא בזה בהלכות נדה. פירוש שני, שהוא לא שחור יותר מדאי, כמו 'מוקה', לכן הגמרא אומרת 'כוש' ולא שחור. לפי הפירוש השני של הרמב"ן יוצא, שיין שהוא שחור לגמרי יהיה פסול לקידוש.

אולם מרן השלחן ערוך (ס"ג) כותב 'יין שחור'. ולכאורה מפני מה מרן שינה מלשון הגמרא 'יין כוש' וכתב רק 'יין שחור', סתם. ומשמע שכל שחור כשר. אפילו שחור לגמרי. כך הפשט בשלחן ערוך. ואכן יש כמה ראשונים שכשמדברים על ההלכה הזאת הם לא כותבים 'יין כוש' אלא 'יין שחור'. ועל יין כוש' עוד אפשר להתווכח מהו, אבל מי שכותב את המילה 'שחור', שחור זה שחור, כמו שכתוב שהדין צריך להיות שחור, ולא כתוב דיו כוש', הוא הדין ביין שאפילו אם הוא שחור לגמרי יהיה כשר.

לכן יין שחור יש בזה גם ספק ספיקא. שמא לא כהרמב"ן, וגם לפי שיטת הרמב"ן הרי יש לו שני פירושים. לכן כיון שבשלחן ערוך כתוב סתם יין שחור, להלכה יין שהוא שחור לגמרי כשר לקידוש.

כח. מצוה מן המובחר

אם כן להלכה, אפשר לקדש לכתחילה על יין שחור, וכן יין שיש בו קמח או שמרים. וכן יין מתוק, כולם כשרים לכתחילה. אולם אם בא אחד מחמיר, ורוצה להחמיר בזה, צריך לדעת שאין בזה כל חומרא, הרי כך כתוב בשלחן ערוך, מלבד על יין מתוק אולי יש מקום לומר שיש חומרא. אבל אם יבוא אדם וירצה בכל זאת לעשות מצוה מן המובחר, הרי שעליו לקחת יין אדום יבש. ולא יין אדום מתוק [- זה אני לא מציע לאף אחד בכלל, זו גם בעיה בהלכה וגם בעיה עם הראש...]. בכוס שמכילה קצת יותר מרביעית וישתה רוב הכוס. וזה עדיף מאשר שיקח כוס גדולה של מיץ ענבים וישתה שתי רביעיות. מכיון שאנחנו רואין שמרן כתב בשלחן ערוך סימן שלם (סימן רעב) שמדבר רק על הנושא של סוג היין. חכמים כל כך הקפידו, ויש בזה ענין של מצוה מן המובחר.

כט. להעדיף את היין היותר משובח לקידוש

כבר דיברנו בשיעורים הראשונים בהלכות קידוש שאדם שיש לו שתי יינות ורוצה לקחת את הפחות מובחר ולקדש עליו, כדי שאחר כך בסעודה יברך על השני 'הטוב והמטיב', שלא עושים כך, כיון שגורם לברכה שאינה צריכה, וגם עדיף לברך 'הגפן' על היין המובחר, וזה לא רק בקידוש אלא אף סתם בברכות הנהנין.

לאחרונה הסתפקתי לגבי לחם העשוי מחיטה מלאה או מכוסמין. שלחם מחיטה מלאה אין שום שאלה שאם רוצה לברך עליו הוא קודם ללחם מחיטה לבנה. ומה שכתוב בגמרא ובשלחן ערוך שלחם לבן קודם ללחם שחור. זה לא לחם שחור של זמנינו. פעם היה להם לחם שהוא לא נקי כל כך, היה להם עפרורית בחיטה ולכן הוא היה שחור. היום השחור הוא משובח יותר, ואם זה חיטה מלאה זה יותר משובח.

אבל הסתפקתי לגבי חלות של כוסמין, שעכשיו נהיה דבר חדש. והנה כוסמין כתוב בפירוש בשלחן ערוך שחטים וכוסמין, חטים קודמים. אפילו שהכוסמין יותר משובח, ונקרא חביב, בכל זאת כיון שחיטה כתוב בפירוש בתורה והכוסמין זה נספח לחיטה, זה רק קרוב משפחה של החיטה, לכן החיטה קודמת.

מצד שני אני חושב שיכול להיות שבימינו זה השתנה, כיון שהנה לגבי לחם מחיטה לבנה, שההבדל בין חיטה לבנה לחיטה מלאה. הוא מבחינה רפואית, אדם שחולה בסכרת ל"א, אסור לו לנגוע בלחם חיטה לבנה. רק חיטה מלאה הוא יכול לאכול קצת. כיון שבלחם של חיטה מלאה מוסיפים כל מיני עמילן וכי"ב, ולחם חיטה מלאה או כוסמין הוא יותר בריא. זה כבר אינו ענין של חביב או לא. אם כן אדם שאומר שמעדיף לחם חיטה מלאה או כוסמין בגלל טעמי בריאות, ממילא מבחינתו זה לא רק יותר חביב אלא גם יותר משובח. אני מסתפק בזה, אבל יתכן לומר שהכוסמין יהיה קודם.

מאידך, גם בתלמוד ירושלמי כתוב בפירוש שהכוסמין יפים מן החטים. תמיד זה יותר טוב ויותר טעים. טעים לבד לא מספיק, שהרי מין שבעה וטעים - מין שבעה קודם. אבל חיטה כיון שהוא כתוב בפירוש בתורה לכן הוא יותר מהכוסמין.

אולם אפשר להוכיח לספק זה, מהנידון דידן לגבי קידוש. שאם אדם אינו יכול לשתות יין בקידוש, ויש לו מיץ ענבים, אבל לאחר מכן בסעודה הוא מתכוון לשתות יין. הוא לא מחוייב לקדש דוקא על היין. מפני שכיון שכרגע, בזמן הקידוש, הוא לא רוצה את זה, הרי זה כמאן דליתא, זה לא נמצא פה. ממילא גם לגבי פת חטים ופת כוסמין, כיון שהוא רוצה את הכוסמין הרי החיטה היא כמאן דליתא. ואני מסופק בזה.